ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 4 AV 5

Hva kan Nordlys kreve av familien?

Prisoverslag 36 000 kr. Faktura 42 300 kr. «Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»





ENEBOLIG · NORDLYS ELEKTRO AS

Skapbyttet ble 6 300 kr dyrere enn overslaget

Familien, kunden

«Vi betaler 36 000, ikke en krone mer.»

Montøren

«Jeg så at timene løp, men jeg ringte ikke.»

Ida, kalkulatør

«Jeg skrev prisoverslag, ikke fast pris.»

Hvem har rett?

HVA TROR DERE?

Hva kan Nordlys kreve av familien?

A

42 300

det jobben faktisk kostet

B

41 400

overslaget pluss 15 %

C

36 000

det familien fikk oppgitt

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

SLIK GÅR SAKEN I DAG

Fire spørsmål før Kari svarer familien

1

Kunden

Forbruker eller næringsdrivende?

2

Pliktene

Når må montøren ringe?

3

Prisformen

Hva har kunden fått løfte om?

4

15 %

Hvor mye kan overslaget sprekke?

Underveis jobber dere med oppgavene 2A og 2B. Alle paragrafene og regnestykkene står på arket for økta.

ORDENE I BRANSJEN

På jobb heter det ofte noe annet

Forbruker / næringsdrivende	=	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	=	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	=	Tillegg, endring, ekstraarbeid

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Bygg AS kan ikke bruke håndverkertjenesteloven

FORBRUKER: FAMILIEN

Loven

Håndverkertjenesteloven gjelder, og rettighetene kan ikke avtales bort.

NÆRINGSDRIVENDE: BYGG AS

Kontrakten

Avtalen gjelder. I bygg: NS 8405 og 8407, og som underentreprenør NS 8415 og 8417.

Regelen **Forbruker → håndverkertjenesteloven, kan ikke avtales bort. Næringsdrivende → kontrakten.**

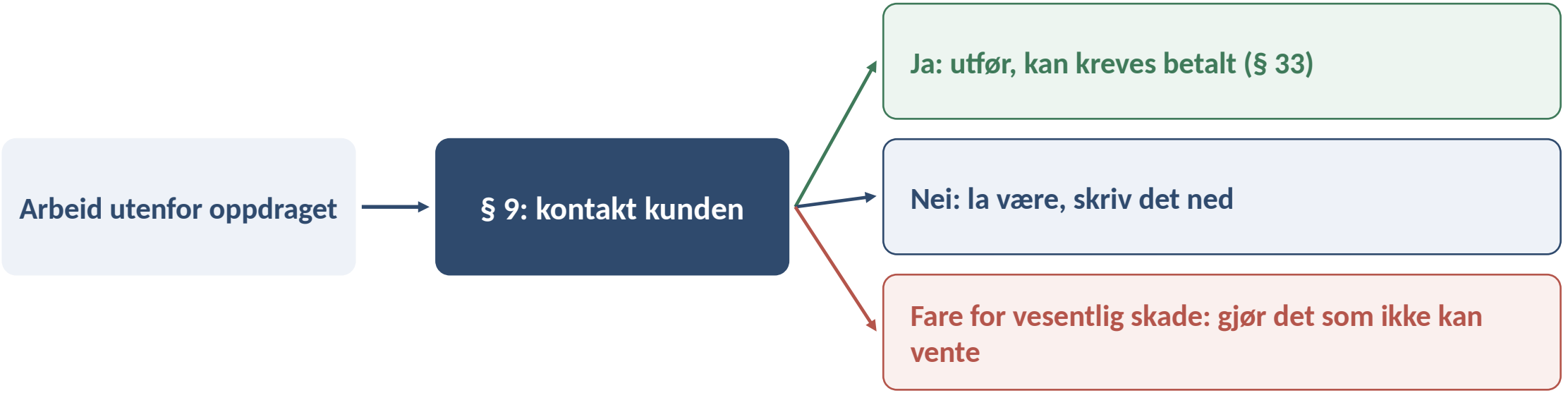
Ser du at prisen løper, ring kunden



Montøren så at timene løp, men ringte ikke. Det er et brudd på § 7 andre ledd.

Regelen **§ 7: frarå når det ikke lønner seg, og si fra når prisen løper. Brytes plikten, kan kunden slippe å betale fullt ut.**

Telefonen før verktøyet



Regelen Utenfor oppdraget → ring først (§ 9). Ja → kan kreves betalt (§ 33). Fare for vesentlig skade → gjør det som ikke kan vente.

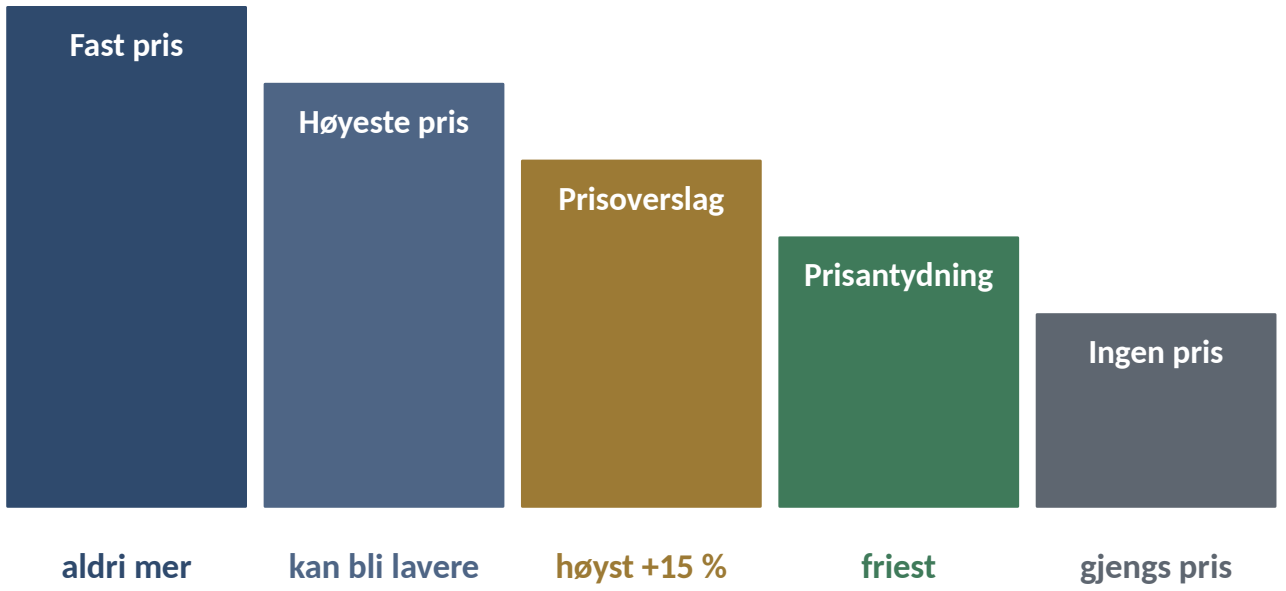
Ida skrev prisoverslag. Det er ikke fast pris

Prisoverslag

det som står i tilbudet til familien

Da gjelder 15 %-taket. Med fast pris var 36 000 kr det Nordlys kunne kreve.

Fra mest til minst bindende for håndverkeren (§ 32)



Regelen Fast > høyeste pris > prisoverslag (høyst +15 %) > prisantydning > gjengs pris. Håndverkeren må bevise hvilken som ble gitt.

HVA TROR DERE?

15 %

Hvor mange prosent over overslaget er fakturaen?

A

14,9 %

6 300 delt på fakturaen

B

17,5 %

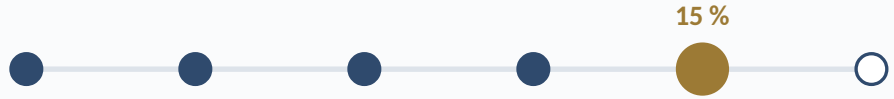
6 300 delt på overslaget

C

15 %

akkurat på grensen

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.



Nordlys kan høyst kreve 41 400 kr

41 400 kr

taket: 36 000 × 1,15

Fakturaen er 17,5 % over, ikke 14,9 %. 900 kr kan i alle fall avvises, trolig mer.

Fakturaen på 42 300 kr, delt opp



Regelen Tak = overslag × 1,15. Overskridelse i % = (faktura − overslag) × 100 / overslag. Aldri delt på fakturaen.

JOBB NÅ · 12 MINUTTER · OPPGAVE 2A

Fakturaen som sprakk. Hva kan Nordlys kreve?

Dette gjør du

a Taket etter § 32 andre ledd

b Overskridelsen i prosent av overslaget

c Det kunden i alle fall kan avvise

d Hvilken plikt brøt montøren?

e Svaret til kunden, og rutinen Kari innfører

Ferdig når

Tre grønne sjekker på a til c og riktig paragraf i d.

Du kan si hvorfor 14,9 % er feil.

Alene, i par eller i gruppe.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2A. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 2A

15 %

41 400 kr er taket, og 900 kr kan avvises uansett

a · Taket

41 400 kr

36 000 × 1,15

b · Over

17,5 %

6 300 / 36 000. Ikke 14,9

c · Avvises

900 kr

42 300 − 41 400

d · Plikten

§ 7

andre ledd: kontakte kunden

e: Kari kan kreve høyst 41 400 kr, og trolig mindre fordi montøren ikke ringte. Rutinen: prisformen med ord i tilbudsmalen, og én telefon når timene løper, notert på arbeidsordren.



4 · 15 % · FJELL ELEKTRO

Én ladeboks, tre kunder og tre ulike ord for prisen.

Fast er fast. Tillegget kommer i tillegg

RIKTIG: KUNDE 1, FAST PRIS

20 300 kr

15 300 + 5 000 for underfordelingen, avtalt på telefon først (§§ 9 og 33).

FEIL

~~22 595 kr~~

15 300 × 1,15 + 5 000. 15 % gjelder bare prisoverslag, ikke fast pris.

Regelen **Fast pris: pris + avtalt tilleggsarbeid. Prisoverslag: høyst overslag × 1,15 for oppdraget, + avtalt tilleggsarbeid.**

JOBB NÅ · 12 MINUTTER · OPPGAVE 2B

Tre måter å si prisen på, og et vern utenfor oppdraget

Dette gjør du

Ladeboks 15 300 kr med mva. (dyrere boks og lengre kabelføring enn standardjobben)

a Taket for kunde 2 (prisoverslag)

b Hva gjør montøren først hos kunde 1?

c Hva kan Fjell fakturere kunde 1 i alt?

d–f Er 15 % et fribeløp? Fem formuleringer. Tilbudsmalen.

Ferdig når

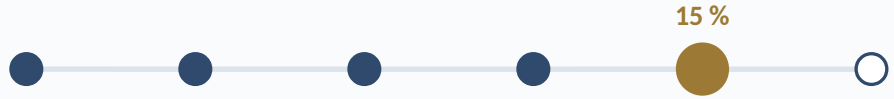
To grønne sjekker på a og c og riktig valg i b og d.

Du kan si hvorfor c ikke er 22 595 kr.

I timen hvis tiden rekker, ellers hjemme.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2B. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 2B



17 595 kr, ring først, og 20 300 kr

a · Taket, kunde 2

17 595 kr

15 300 × 1,15

b · Først

Ring

kontakt kunden før tilleggsarbeidet (§ 9)

c · Kunde 1

20 300 kr

15 300 + 5 000. Ikke 15 % på fast pris

d · Fribeløp?

Nei

15 % er et tak

e: fast pris, prisoverslag, uforpliktende prisantydning, høyeste pris, gjengs pris. f: fast pris i malen, skriftlig og med ord, med det som ikke er med, og tilleggsarbeid avtales før det gjøres (§ 9).

DOMMEN

Familien har mest rett: høyst 41 400, trolig mindre

41 400 kr er taket: 36 000 × 1,15. Fakturaen er 17,5 % over.

§ 7 montøren skulle ringt da timene løp. Da kan familien slippe mer.

Bygg AS er næringsdrivende. Der gjelder kontrakten, ikke loven.

Hvem er kunden, hvilken prisform står i tilbudet, og ring før du gjør mer.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.2–20.2.5.

Regn bokas oppgave 2 om mureren.

Arket for økta.

Øv

Oppgave 2A, og 2B hjemme.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Finn prisformen i et tilbud fra din egen bedrift.

Kan du forklare …

Når håndverkertjenesteloven gjelder.

Plikten til å frarå og til å si fra.

Reglene for tilleggsarbeid.

Prisformene og 15 %-taket.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.2–20.2.5). Håndverkertjenesteloven slik boka siterer §§ 5, 7, 9, 32 og 33; ikke lest i Lovdata. NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025. Situasjonene er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash (Mark Kats, CHUTTERSNAP).